

의료기기 기술문서심사기관 운영기준 (제6조 및 제17조 관련)

1. 일반사항

- 가. 심사기관의 업무수행 방침, 절차 및 그 운영은 공정하여야 한다.
- 나. 심사기관의 장 및 심사원은 의뢰자 및 해당 기업과 관련하여 경제적 이해관계가 없어야 한다.
- 다. 심사기관은 모든 기술문서 심사 등을 의뢰한 의뢰자(이하 "의뢰자")가 이용할 수 있도록 하여야 하며, 부당한 금전적 또는 그 밖의 조건을 부과하여서는 아니 된다.
- 라. 의뢰자는 공정한 심사를 기대하기 어려운 특별한 사유를 들어 특정심사원에 대하여 기피신청을 할 수 있으며, 심사기관의 장은 기피신청이 타당하다고 인정되는 경우에는 해당 심사원을 교체할 수 있다.
- 마. 심사기관은 별표 1에 적합한 심사원으로 구성된 독립된 조직을 갖추고, 운영기준에 적합한 운영체계를 구축·유지하여야 한다.
- 바. 심사기관은 업무의 일관성, 전문성 및 품질을 유지하기 위하여 다음 사항에 따른 세부운영규정을 마련하고 준수하여야 한다.
 - 1) 심사업무를 실시하는데 있어 업무 절차와 결과의 일관성·전문성·품질을 유지하기 위한 업무 방침이 포함된 품질방침
 - 2) 심사기관 운영 및 심사 업무 처리를 위한 심사기관 운영기준, 심사 업무 처리 절차 및 기준, 수수료 등이 포함된 심사업무규정
 - 3) 심사업무규정에 따라 세부적인 업무 처리 절차 확립을 위한 심사업무 절차서를 마련하여야 하며, 절차서에는 심사업무를 포함하여 심사원 자격 유지, 심사원의 책임·권한 및 상호관계, 2단계 검토 인력에 관한 사항, 분쟁 예방 및 고객불만 처리, 고객 비밀정보 유지·보장 등에 대한 내용을 포함하여야 한다.
- 사. 심사기관은 의료기기 기술문서 등의 심사결과통지서의 작성·발급에 있어 법령 및 절차서 등에 따라 정해진 규정을 준수하여야 한다.

아. 심사기관은 식약처장으로부터 지정받은 심사분야 내에서 업무를 수행하여야 한다.

2. 인력의 확보·유지·관리

가. 기술문서심사 업무를 수행하는 조직의 심사원은 해당 직무에 필요한 능력이 있어야 하며, 그 조직은 해당 심사를 실시한 심사원을 제외하고 최소한 2단계 검토를 거칠 수 있는 구조와 인력을 갖추어야 한다.

나. 심사기관의 장은 심사원이 의료기기 관련 전문지식 및 기술을 습득할 수 있도록 심사원에 대한 필수 교육 이수 기준, 교육 범위 등 교육훈련 계획을 매년 수립하고 실시하여야 하며, 교육 실시 기록은 근거자료와 함께 문서화하여야 한다.

다. 심사기관의 장은 심사원의 자격, 교육훈련, 경력, 선임 및 해임 등에 대한 기록을 최신 상태로 유지·관리하여야 하며, 다음의 사항은 필수적으로 포함되어야 한다.

- 1) 성명 및 생년월일
- 2) 직급 및 직위, 채용 및 퇴직 등 인사사항
- 3) 학력 및 경력 입증 자료
- 4) 실무경험 및 교육훈련 사항

라. 심사기관의 장은 심사원의 지식 및 경력 등에 따라 심사업무 범위를 정하고, 심사원은 심사의 전문성, 공정성 및 독립성을 저해하는 해당 심사업무가 아닌 다른 업무를 수행하지 아니하여야 한다.

마. 심사기관의 심사원은 다음의 경우에는 해당 심사업무를 수행할 수 없다.

- 1) 심사원이 심사 대상 의료기기, 의뢰자 및 그 관계자 등과 혈연 등 개인적인 연고 또는 경제적 이해관계로 인하여 심사업무에 영향을 미칠 수 있는 경우
- 2) 심사원이 심사 대상 의료기기의 설계, 제조 또는 판매 등에 직·간접적으로 관여한 경우
- 3) 심사원이 심사 대상 의료기기의 기술문서 작성 업무와 관련하여 자문행위를 수행한 경우

- 4) 심사원이 의뢰자의 회사에서 최근일로부터 24개월 이내에 근무한 경험이 있는 경우

3. 기술문서 심사업무의 절차

가. 심사

심사기관은 기술문서 심사와 관련하여 다음 각 호의 사항을 포함하여야 하며, 이 규정에서 별도로 정하지 아니한 세부사항은 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」에 따른다.

- 1) 심사기관의 장은 기술문서에 관한 심사의뢰를 받은 경우에는 심사 품목범위에 적합한 심사원이 심사하도록 하고, 접수한 날로부터 25일 이내(변경신청은 15일 이내)에 그 결과를 의뢰자에게 알려야 한다(부적합인 경우에는 그 사유 포함).
- 2) 심사원은 심사 시 의뢰 받은 의료기기가 식약처장이 지정하는 범위인지 확인하여야 한다.
- 3) 심사기관의 장은 심사 결과 자료의 보완이 필요한 경우에는 의뢰자에게 필요한 자료를 제출하도록 보완을 요구할 수 있다.
- 4) 자료의 보완은 1회로 하고, 보완기간은 30일 이내로 하며, 그 기간 내에 자료가 제출되지 아니한 경우에는 10일 이내에 보완하도록 독촉할 수 있다. 다만, 의뢰자가 기간을 명시하여 기간연장을 요청하는 경우에는 2회에 한하여 그 사유를 고려하여 기간을 정할 수 있다.
- 5) 심사기관의 장은 기간 내에 보완자료가 제출되지 아니한 경우에는 신청서류를 의뢰자에게 반려할 수 있다.

나. 기록 유지

- 1) 심사기관의 장은 심사업무와 관련된 모든 자료를 5년간 보관하여야 하며, 적정한 보존을 위한 방침과 절차를 갖추어야 한다.
- 2) 심사기관의 장은 식약처장이 요구하는 경우에는 심사업무와 관련된 서류를 식약처장에게 제출하여야 한다.

다. 감사 및 지도·점검

심사기관은 제18조제3항에 따른 결과로 식약처장으로부터 시정조치 또는 심사업무 정지명령을 받은 경우 즉시 이행하고, 그 결과를 문서로 기록·보존하여야 한다.

라. 비밀 및 청렴 유지

- 1) 심사기관의 장, 심사원 또는 그 직에 있었던 자는 직무와 관련하여 알게 된 정보를 타인에게 누설하거나 직무상 목적 이외에 사용하여서는 아니 된다.
- 2) 심사기관의 장은 관련 규정에 따라 심사 업무를 성실하고 공정하게 수행하며, 심사 업무와 관련한 부동산·주식 등 재산상의 이득, 심사 업무를 수행하는 중 취득한 정보를 사적으로 활용하는 행위 및 부당한 청탁 및 금품 등을 수수하지 않을 것을 서약서로 보관하여야 하며, 최초 신청 및 대표자 변경 시마다 식약처장에게 제출하여야 한다.
- 3) 심사기관의 장은 의뢰자가 제출한 심사자료의 비밀 유지 및 청렴성 확보를 위하여 서약서 징구, 정기 교육 수립 등 문서화된 방침과 절차를 수립하고 실시하여야 한다.

마. 이의, 불만 및 분쟁 처리

심사기관의 장은 의뢰자 또는 기타 관련자가 제기한 이의, 불만 및 분쟁을 처리하기 위한 절차를 규정하고 있어야 하며, 다음의 사항을 기록하여야 한다.

- 1) 심사업무에 대한 모든 이의, 불만, 분쟁 및 그에 대한 처리 결과
- 2) 적절한 시정 및 예방조치 방안
- 3) 시행한 시정조치의 문서화